

0009320-31.2016.8.26.0126

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ JOÃO DO SANTOS e outro

VISTOS.

MARIA DE LOURDES DE ABREU ANDRADE, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso no artigo Art. 155 § 3º do(a) CP(Denúncia), em razão da suposta prática dos fatos delituosos devidamente descritos na denúncia.

A denúncia foi recebida em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba - Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0009320-31.2016.8.26.0126 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009320-31.2016.8.26.0126

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ JOÃO DO SANTOS e outro

VISTOS.

MARIA DE LOURDES DE ABREU ANDRADE, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso no artigo Art. 155 § 3º do(a) CP(Denúncia), em razão da suposta prática dos fatos delituosos devidamente descritos na denúncia.

A denúncia foi recebida em 26/04/2017(Denúncia).

O Ministério Público formulou proposta de suspensão condicional do processo, que foi aceita pela ré, em 11/09/2017.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A punibilidade encontra-se extinta, tendo em vista o adimplemento substancial. Vejamos.

O sursis processual foi homologado em 11/09/2017 e a ré deixou de cumprir apenas uma pequena parcela das condições, não havendo qualquer notícia de eventual descumprimento das demais.

Pois bem.

É certo que o Direito Penal, dada a fragmentariedade que lhe é característica, deve se ocupar com os atos ilícitos mais danosos, sempre pautado pelo prestígio à razoabilidade, à proporcionalidade e à dignidade da pessoa humana.

Com efeito, o réu demonstrou interesse em dar cumprimento ao acordo firmado.

Observe-se que já se passaram mais de 5 anos desde que a ré aceitou as condições propostas, mantendo em seu nome um processo criminal em aberto durante todo este período.

Nesse sentido, vale lembrar as considerações do eminente jurista Cleyson de Moraes Mello:

Aqui vale lembrar, ainda, as lições de Humberto D'Ávila acerca dos postulados. Para o autor estes consubstanciam verdadeiras metanormas, isto é, normas que estabelecem a maneira pela qual outras normas devem ser aplicadas. Ora, neste sentido, seria possível afirmar que a dignidade da pessoa humana é postulado normativo, isto é, uma metanorma, conferindo, pois, significância aos direitos fundamentais. (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 121-166. – Referência do autor) (MELLO, Cleyson de Moraes. Direito civil: contratos. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2017, p. 68.)

Desse modo, tenho que houve o adimplemento substancial das condições estabelecidas para o sursis processual.

Assente-se que a aplicação da teoria, comum no Direito Civil, já encontra amparo jurisprudencial, e não é de hoje:

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO INVIABILIZADA. Ainda que possível, na linha de jurisprudência do Pretório Excelso, a revogação da suspensão condicional do processo após o seu termo final, evidentemente que por fato ocorrido durante o seu curso, não se justifica medida com esse rigor quando, ainda que não de modo integral, houve substancial cumprimento das obrigações assumidas, com as apresentações e reparação de expressivo percentual do valor do dano, cujo saldo, que era objeto de ação cível, só não foi cobrado porque não encontrados bens passíveis de penhora, do que resultou o arquivamento do processo respectivo. Revogação que não atenderia ao princípio da proporcionalidade. Recurso não provido. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 70011591484, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 07-07-2005).

E mais:

RECURSO CRIME. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150 DO CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Embora certa a possibilidade de revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o seu termo final, se comprovado que o motivo da revogação ocorreu durante no período de prova, quando descumpridas as condições impostas, não menos certo é que, na espécie, houve substancial adimplemento das condições e, tratando-se de hipótese de revogação facultativa do benefício, ficava a critério do Magistrado revogá-la ou não. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. (Recurso Crime Nº 71005432471, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em 23/11/2015).

RECURSO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO SUBSTANCIALMENTE CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Conhecimento do recurso, nas coordenadas do caso concreto, à míngua de prejuízo para qualquer das partes e em homenagem aos critérios orientadores do JECRIM, especialmente aqueles concernentes à celeridade e a economia processual (art. 62 da Lei nº 9.099/95), pois seria contraproducente determinar o retorno dos autos à origem quando o encaminhamento, embora por fundamento diverso, é no sentido da manutenção da extinção da punibilidade. Não obstante seja a suspensão condicional do processo passível de revogação, mesmo após o seu termo final, desde que o descumprimento de uma de suas condições tenha se verificado dentro do período de prova, é impossível desconsiderar que, no caso dos autos, houve o substancial adimplemento das condições, afigurando-se correta, embora por fundamento diverso daquele consagrado na decisão guerreada, a extinção da punibilidade. Caso em que faleceria razoabilidade em pretender retomar a marcha processual, com a movimentação do aparelho judiciário para, ao final, considerados os antecedentes do recorrido, chegar-se, caso viesse este a ser condenado, à pena idêntica ou inferior à medida já cumprida. Prosseguimento do processo que, em condições tais seria consagrar exacerbado apego ao formalismo RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Crime Nº 71005381074, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em 14/09/2015).

Nesse sentido, como já dito, o feito já se arrasta por mais de 5 anos, provocando limitação dos direitos da ré por bem mais tempo do que o previsto quando da aceitação do acordo.

Destarte, considero cumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, devendo ser extinta a punibilidade.

Isto posto, tendo em vista o cumprimento das condições impostas para a suspensão do processo, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu MARIA DE LOURDES DE ABREU ANDRADE, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

Oportunamente, arquivem-se os autos comunicando-se o IIRGD.

P.I.C.

Caraguatatuba, 20 de novembro de 2022.

JÚLIO DA SILVA BRANCHINI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA